الوحدة التعليمية رقم 04

التنظيم القضائي الجزائري



السنة 2 ثانوي

السنة الدراسية
2021 – 2022

موقع الدراسة
eddirasa.com

الميدان المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون						
الكفاءة المستهدفة: يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر						
الوحدة التعليمية	اهداف التعلم	الموارد المستهدفة	السير المنهجي للوحدة (تدرج المهمات)	توجيهات حول استعمال السندات	التقويم المرحلي و المعالجة	الحجم الساعي
الوحدة رقم 04: التنظيم القضائي الجزائري	• تحديد الهيكل التنظيمي للقضاء • التعرف على القضاء و مبادئه.	1ـ تعريف القضاء و مبادئه 2ـ السلطة القضائية 2ـ1 تعريف السلطة القضائية 2ـ2 التنظيم الهيكلي للقضاء. أ القضاء العادي • المحاكم • المجالس القضائية • المحكمة العليا بـ القضاء الإداري • المحاكم الإدارية • مجلس الدولة 2ـ3 المحتوى البشري للقضاء ـ القضاة بـ أعوان القضاء	المكتسبات القبلية: الإشارة إلى أن العدل لا يتحقق إلا من خلال العدالة المهمات: ـ يحد د المبادئ الأساسية للقضاء ـ يميز بين القضاء العادي و القضاء الإداري ـ يحد د مهام القضاة و أعوان القضاء.	ـ تقديم نصو ص تشريعية الخاصة بالتنظيم القضائي	تقويم تشخيصي تقويم بنائي يُطلب من المتعلم انجاز هيكل تنظيمي للقضاء في الجزائر.	04 ساعة

تقييم مدى التحكم في الكفاءة:

ـ أن السلطة القضائية هي الجهة المخول لها قانونا بتطبيق القواعد القانونية

ـ أن القضاء العادي يخت ص بالنظر في القضايا والمنازعات العادية بينما يخت ص القضاء الإداري في القضايا التي تكون الدولة طرف ا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة.

ـ أن أحكام المحاكم قابلة للاستئناف لدى المجالس القضائية بإعادة النظر في الموضوع

ـ أن دور المحكمة العليا يتمثل في الرقابة اللاحقة للأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية كما تقوم بالنظر في الطعون بالنق ض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية

ـ أن مجلس الدولة هو الجهة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

موقع الدراسة
eddirasa.com

1ـ آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية :

-الاستناد إلى الدستور الجزائري.

-التطرق لمبادئ القضاء بدقة واختصار.

-التطرق إلى التنظيم الهيكلي للقضاء في شكل مخطط

2ـ التعلمات اللاصفية: لا توجد

3ـ آليات تنفيذ التعلمات اللاصفية: لا توجد

4ـ توجيهات لعملية التقويم :

تقديم وضعيات من الواقع يبرز من خلالها المتعلم جميع مكتسباته

موقع الدراسة
eddirasa.com

المجال المفاهيمي الأول : مبادئ أساسية في القانون

الوحدة رقم (4): التنظيم القضائي الجزائري

الحجم الساعي : 4 سا

الكفاءات المستهدفة
ـ يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر. ف

مؤشرات التقويم:

- يحدد المبادئ الأساسية للقضاء.
- يميز بين القضاء العادي و القضاء الإداري.
- يحدد مهام القضاة و أعوان القضاء.

وسائل الدعم و الإيضاح :

- النصوص التشريعية الخاصة بالتنظيم القضائي.

التوجيهات المنهجية و البيداغوجية :

- يعرف القضاء كمرفق عام و يبين المبادئ الأساسية له.
- يؤكد على أن السلطة القضائية هي الجهة المخول لها قانونا بتطبيق القواعد القانونية.
- يبين أن القضاء العادي يختص بالنظر في القضايا و المنازعات العادية بينما يختص القضاء الإداري في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة و سيادة.
- يبين أن أحكام المحاكم قابلة للاستئناف لدى المجالس القضائية بإعادة النظر في الموضوع.
- يبين أن دور المحكمة العليا يتمثل في الرقابة اللاحقة للأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية كما تقوم بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية.
- يؤكد على أن مجلس الدولة هو الجهة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

موقع الدراسة
eddirasa.com

مخطط تنفيـــــــذ الوحدة

المجال المفاهيمي الاول: مبادئ أساسية في القانون الوحدة التعليمية رقم 04: التنظيم القضائي الجزائري الحجم الساعي للوحدة: 04 ساعات	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	أهداف التعلم	الحجم الساعي
	وضعية رقم 01 1ـ تعريف القضاء و مبادئه 1.1 تعريف القضاء. 2.1 مبادئ القضاء	مناقشة الوضعية رقم 01: انطلاقا من الوضعية : يعرف القضاء. يحدد مبادئ القضاء.	• التعرف على القضاء و مبادئه.	ساعة واحدة
	وضعية رقم 02 2ـ السلطة القضائية 1.2 تعريف السلطة القضائية 2.2 التنظيم الهيكلي للقضاء. أ القضاء العادي • المحاكم • المجالس القضائية • المحكمة العليا بـ القضاء الإداري • المحاكم الإدارية • مجلس الدولة 2.3 المحتوى البشري للقضاء ا ـ القضاة بـ أعوان القضاء	مناقشة الوضعية رقم 02: انطلاقا من الوضعية: يعرف السلطة القضائية. يحدد مكونات التنظيم الهيكلي للقضاء العادي (المحاكم الابتدائية، المجالس القضائية ، المحكمة العليا) يحدد مكونات القضاء الاداري (المحكمة الادارية ، مجلس الدولة) (يحدد مكونات المحتوى البشري للقضاء (القضاة، أعوان القضاء)	• تحديد الهيكل التنظيمي للقضاء	ساعتان
	التقويم التكويني: وضعيات تقويمية لقياس الكفاءة	يقوم بحل التطبيق	تحقيق الكفاءة الختامية.	ساعة واحدة

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون
الوحدة رقم 04: التنظيم القضائي الجزائري

رقم البطاقة: 01
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:

التعرف على القضاء و مبادئه

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 01	مناقشة الوضعية رقم 01: يفكر، يحلل، يناقش		
البناء	1ـ تعريف القضاء و مبادئه	انطلاقا من نصوص قانونية مستخرجة من الدستوري الجزائري	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـ الكتاب المدرسي ـ مراجع أخرى	
	1.1 تعريف القضاء.	يعرف القضاء.		
	2.1 مبادئ القضاء	يحدد مبادئ القضاء		
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 01:

السند رقم 01:

السيد أحمد له قطعة أرض ورثها من أبيه. في أحد الأيام قام جاره السيد سعيد ببناء صور حول منزله . حيث أن جزءا من الصور أنجزه على أرض السيد أحمد. و بعد محاولة الأخير تسوية الأمور وديا رفض السيد سعيد إزالة الصور. فـ عندها قرر السيد أحمد' اللجوء إلى **القضاء** لاستردادا حقه).

السندر قم 02:

المادة 140 من الدستور الجزائري: (أســاس القضـاء مبـادئ الشرعية والمساواة .الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع و يجسده احترام القانون). فـ

المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005: (يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع فـ

العمل المطلوب:

من خلال السندات السابقة:

1ـ عرف القضاء.

2ـ ماهي المبادئ التي يستند عليها القضاء؟

الدرس:

1ـ تعريف القضاء و مبادئه:

1ـ1 تعريف القضاء:

لغة: هو الحكم بمعنى المنع ومنه سمي القاضي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه.

اصطلاحا: هو الهيئة المختصة التي تفصل في الخصومات و تصدر عنها الأحكام في الدعاوى التي تعرض عليها.

2-2 مبادئ القضاء: يستند القضاء إلى مجموعة من المبادئ هي:

ا ـ حق اللجوء إلى القضاء: من حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء من أجل إظهار حقه مهما كانت درجته في السلم الاجتماعي، فلا يحق لأي شخص أن يمنع شخص متضررا من القضاء و ذلك بصفة مجانية.

بـ المساواة أمام القضاء: بما أن حق اللجوء إلى القضاء مضمون لجميع الناس فلا بد أن يكون في جميع الناس سواسية أمام القضاء .

جـ حق التقاضي على درجتين: لكل مواطن أن يلجأ إلى درجتين من التقاضي و هما المحكمة و المجلس ، و هذا لطلب فرصة مراجعة الحكم و تجسيدا لمبدا العدالة.

دـ ازدواجية القضاء: في الجزائر يعني هذا المبدأ و جود نوعين من الهيئات القضائية. قضاء عادي و قضاء إداري.

التقويم التحصيلي:

اتمم الجدول التالي بتحديد مبادئ القضاء المذكورة في هذه العبارات.

موقع الدراسة
eddirasa.com

العبارة	مبدأ القضاء
الاستئناف في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية	حق التقاضي على درجتين
رفع دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب قضية اعتداء	حق اللجوء إلى القضاء .
رفع دعوى ضد شخص اعتباري و رفع دعوى قضائية ضد البلدية	إزدواجية القضاء
الحكم بالسجن على شخص له نفوذ كبير	المساواة أمام القضاء

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون
الوحدة رقم 03: التنظيم القضائي الجزائري

رقم البطاقة: 02
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعتان .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يعرف القضاء و يحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:
تحديد الهيكل التنظيمي للقضاء

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 02	مناقشة الوضعية رقم 02: يفكر، يحلل، يناقش		
	2ـ السلطة القضائية			
	1.2 تعريف السلطة القضائية	انطلاقا من الوضعية: يعرف السلطة القضائية.	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـالكتاب المدرسي ـمراجع أخرى	
البناء	2.2 التنظيم الهيكلي للقضاء.	يحدد مكونات التنظيم الهيكلي للقضاء العادي (المحاكم الابتدائية، المجالس القضائية ، المحكمة العليا)		
	أ القضاء العادي • المحاكم • المجالس القضائية • المحكمة العليا			
	بـ القضاء الإداري • المحاكم الإدارية • مجلس الدولة	يحدد مكونات القضاء الاداري (المحكمة الادارية ، مجلس الدولة)		
	3.2 المحتوى البشري للقضاء ا ـ القضاة بـ أعوان القضاء	(يحدد مكونات المحتوى البشري للقضاء (القضاة، أعوان القضاء)		
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 02:

السند 01:

المادة 156 من الدستور الجزائري :(السلطة القضائية مستقلة، و تمارس في إطار القانون) ف

المادة 157 من الدستور:(تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية). ف

السند02:

المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005:(يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع). ف

المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005:(المادة 3 : يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم). ف

السند03:

لمادة 4 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005:(يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية). ف

السند 04:

يقوم بالعمل القضائي قاض محترف يساعده في ذلك موظفون عموميون يقومون بالأعمال الإدارية اللازمة، سواء داخل الجهات القضائية أو خارجها. ف

العمل المطلوب:

- عرف السلطة القضائية انطلاقا من السند 1.

2- يشير السند 2 إلى مبدأ ازدواجية القضاء.

- ✓ ما مفهوم القضاء العادي؟
- ✓ اشرح العبارات التي تحتها خط في السند 02.

3- ماهو اختصاص القضاء الاداري في الجزائر؟ و مما يتكون؟

4- اشرح محتوى السند 4

الدرس:

2- السلطة القضائية:

2-1 تعريف السلطة القضائية :

تمثل السلطة الثالثة في الجزائر بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي مستقلة عنهما لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء وتتمثل السلطة القضائية في كافة الأجهزة التي تمارس اختصاصات الوظيفة القضائية أي وظيفة المحاكمة ومعناها معاقبة من ينتهك القانون.

2-2 التنظيم الهيكلي للقضاء:

موقع الدراسة
eddirasa.com

2.2 التنظيم الهيكلي للقضاء

2.2.1 القضاء العادي: حيث يختص بالنظر في المنازعات العادية بوجه عام أي تلك التي تطبق القانون الخاص بفروعه. و يتكون من :

المحاكم الابتدائية: تمثل قاعدة هرم القضاء العادي، تفصل في القضايا المطروحة عليها المدنية و التجارية و العقارية و الأحوال الشخصية و الجزائية و الاستعجالية بحكم قابل للاستئناف. تقتضي طبيعة القضايا وجود أقسام متخصصة بكل نوع منها مثل القسم المدنى، القسم الجاري .... ألخ ف

المجالس القضائية: هي محاكم استئناف مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، فهي بذلك تشكل محاكم من الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين. والمجالس القضائية تتكون من مجموعة غرف كل غرفة لها اختصاص معين مثل الغرفة الجزائية وغرفة الأحداث...الخ ف

المحكمة العليا: تعتبر قمة هرم النظام القضائي العادي في الجزائر مقرها الجزائر العاصمة، مهمتها الأساسية السهر على فرض تطبيق القانون على المحاكم والمجالس القضائية كما تنظر في الطعون المقدمة لديها والمتعلقة بالنقض في أحكام المجالس القضائية. أحكامها نهائية أي غير قابلة للنقض.

2.2.2 القضاء الاداري: يختص القضاء الإداري بالفصل في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها (ممثلة في أحد عناصرها) وبالتالي فهي تختص في كل المنازعات ذات الصيغة الإدارية و يتكون من:

المحكمة الادارية: هي محاكم الدرجة الأولى في القضاء الإداري مهمتها النظر في المنازعات الإدارية، وتنظر في نوعين من الطعون: ف

- ✓ الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية (مثل: إمكانية إبطال بعض القرارات غير الشرعية). ف
- ✓ الطعون الخاصة بتفسير القرارات الإدارية(في حالة خطأ في تفسير القوانين). ف

مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على تطبيق القانون ف

موقع الدراسة
eddirasa.com

3.2 المحتوى البشري للقضاء

القضاة: هم موظفون في جهاز القضاء، و يقصد بالقضاة كل من يتولى منصبا في القضاء سواء في المحاكم الابتدائية أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا

أعوان القضاء: هم موظفون يقومون بمساعدة القضاة في ممارسة وظيفتهم كما يساعدون المتقاضين عند اللجوء إلى القضاء، و تتكون فئة أعوان القضاء من: مساعدي القضاة (كتاب الضبط)، المحضرون القضائيون، الخبراء

التقويم التحصيلي:

تقويم رقم 01:

اكمل الفراغات التالية بما يناسبها "

1ـ وحدة القضاء 2ـ الجهات القضائية 3ـ فكرة التقاضي على درجتين 4ـ تعيين القضاة 5ـالازدواجية القضائية 6ـ المساواة أمام القضاء 7ـ تحكم النظام القضائي الجزائري 8ـمجموع القواعد القانونية.

يشمل التنظيم القضائي ..... بقواعدها الآمرة و المكملة المستمدة من التشريع و الشريعة الاسلامية فالعرف و مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة ،المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و المتعلقة بـ ..... على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذا الشروط المتعلقة بـ ..... ونظام انضباطهم كما أسس ..... في محاكم ابتدائية و مجالس قضاء و كرس مبدأ ..... ، وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية ،أهمها مرحلة الإصلاح القضائي الأول والذي كرس ..... و استمر مدة معتبرة فالإصلاح الثاني الذي تبنى نظام ..... ،لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي ..... ،مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.

تقويم رقم 02:

بتاريخ 3ـ01ـ2020 قام السيد محمد ، ببيع عقار يملكه إلى رشيد ، فأحتج السيد علي ورفع دعوى قضائية لدى محكمة بني سليمان يطالب فيها بعدم نفاذ هذا البيع نظرا للضرر الذي لحق به على أساس أن جزء من العقار شيد على أرضه .....

و بتاريخ 13ـ04ـ2020 أصدرت محكمة بني سليمان حكما هذا نصه (...و حيث أن المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحة ادعائه ،فقد حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بإقرار صحة البيع..... >>

بعد استشارة محاميه السيد :ياسين و الاستعانة الخبير العقاري السيد مراد و تحضير المسندات المطلوبة قام السيد علي بالطعن في الحكم.

العمل المطلوب:

انطلاقا من الوضعية و بناء على ما درست:

1ـ اشرح المبدأ القضائي الذي استند إليه السيد علي في رفع دعواه، و مبدأ القضاء الذي استند إليه في الطعن في

موقع الدراسة eddirasa.com

الحكم.

2ـ ماهو فرع القــانون المتخصص في القضايا المتعلقة بالعقار؟

3ـ ما نوع محكمة بني سليمان وفق التنظيم المادي للقضاء؟ اشرح ذلك.

4ـ ماهي الجهة التي ستنظر في طعن السيد علي.

5ـفي حال لم يجد القاضي ما يحكم به من مواد قانونية. ماهي المصادر التي سيلجأ لها القاضي بالترتيب (دون شرح).

6ـ ماذا يمثل كل من القاضي ، المحامي ياسين ، الخبير العقاري حسب التنظيم البشري للقضاء

الاجابة:

1ـ المبدأ الذي استند إليه علي في رفع دعواه هو: حق اللجوء إلى القضاء.

حق اللجوء إلى القضاء: من حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء من أجل إظهار حقه مهما كانت درجته في السلم الاجتماعي، فلا يحق لأي شخص أن يمنع شخص متضررا من القضاء و ذلك بصفة مجانية.

و مبدأ القضاء الذي استند إليه في الطعن في الحكم هو التقاضي على درجتين:

حق التقاضي على درجتين: لكل مواطن أن يلجأ إلى درجتين من التقاضي و هما المحكمة و المجلس ، و هذا لطلب فرصة مراجعة الحكم و تجسيدا لمبدا العدالة.

2ـ فرع القــانون المتخصص في القضايا المتعلقة بالعقار: القـــــانون المدني.

3ـ نوع محكمة بني سليمان: محكمة ابتدائية.

المحاكم الابتدائية: تمثل قاعدة هرم القضاء العادي، تفصل في القضايا المطروحة عليها المدنية و التجارية و العقارية و الأحوال الشخصية و الجزائية و الاستعجالية بحكم قابل للاستئناف. تقتضي طبيعة القضايا وجود أقسام متخصصة بكل نوع منها مثل القسم المدني، القسم الجاري .... ألخ.

4ـ الجهة التي ستنظر في طعن السيد علي: المجلس القضائي.

5ـ في حال لم يجد القاضي ما يحكم به من مواد قانونية سيلجأ إلى:

- ✓ مبادئ الشريعة الاسلامية.
- ✓ العرف .
- ✓ مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.

6ـ القاضي ينتمي إلى سلك القضاة

المحامي و الخبير العقاري: أعوان القضاء.

موقع الدراسة
eddirasa.com